TEMARIO OFICIAL DE OPOSICIONES | GRUPO A2 - SUBESCALA TÉCNICA | AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Plaza: Técnico/a Medio de Educación Social | **BOP de Sevilla:** nº 102 de 29/05/2026

Materia Específica: Tema 25 — Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: igualdad de derechos, de trato y de oportunidades. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming.

Tema 25 — Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: igualdad de derechos, de trato y de oportunidades. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming

1. Conceptos Generales: Género, Discriminación, Desigualdad, Acción Positiva, Roles y Estereotipos

1.1. Sexo y Género: El sistema sexo-género

La distinción epistemológica y sociológica entre los conceptos de **sexo** y **género** constituye el punto de partida insoslayable de la teoría contemporánea de la igualdad y del Derecho antidiscriminatorio:

- **Sexo**: Alude al conjunto de características biológicas, genéticas, cromosómicas (XX / XY), hormonales, anatómicas y fisiológicas que diferencian a los seres humanos como hembras, machos o personas intersexuales. El sexo es una realidad corporal y biológica universalmente observable.
- **Género**: Es una **construcción sociocultural, histórica, relacional e ideológica** que define y asigna a las personas, en función de su sexo biológico, un conjunto diferenciado de atributos, valores, expectativas de comportamiento, roles productivos y espacios vitales. El género no emana de la biología, sino de la cultura patriarcal y de los procesos de socialización que normativizan lo que una sociedad determinada considera "femenino" o "masculino".

La antropóloga estadounidense **Gayle Rubin** (*El tráfico de mujeres: notas sobre la 'economía política' del sexo*, 1975) formuló de manera pionera el concepto de **sistema sexo-género**, definiéndolo como el conjunto de disposiciones por el cual una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el que las necesidades sexuales y afectivas se moldean culturalmente, legitimando la subordinación histórica de las mujeres respecto a los varones.

1.2. Desigualdad y Discriminación

En el análisis técnico de las políticas públicas de igualdad resulta preceptivo delimitar con precisión ambas categorías:

- **Desigualdad de género**: Hace referencia a una **situación objetiva, fáctica y estructural de desequilibrio**, brecha o asimetría social en la distribución del poder, los recursos económicos, el empleo de calidad, el prestigio, el acceso a los puestos de toma de decisiones y la disponibilidad de tiempo propio entre mujeres y hombres. La desigualdad es la consecuencia material del orden de género patriarcal (por ejemplo, la brecha salarial o la asimetría en la carga de trabajo no remunerado de cuidados).
- **Discriminación por razón de sexo**: Es un concepto estrictamente jurídico que designa cualquier acto, omisión, disposición normativa, criterio o práctica que produzca un **trato desfavorable, exclusión,**

preferencia o limitación ilegítima de una persona o colectivo basándose en su sexo, teniendo por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad (vulnerando el principio de igualdad consagrado en el **artículo 14 de la Constitución Española**).

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                MATRIZ DIFERENCIAL DE CONCEPTOS BÁSICOS       │
│                                                              │
│  • SEXO: Realidad biológica, anatómica y cromosómica (Macho/Hembra).  │
│  • GÉNERO: Construcción sociocultural que asigna roles (Masculino/Femenino).│
│  • DESIGUALDAD: Situación fáctica y material de desequilibrio y asimetría.  │
│  • DISCRIMINACIÓN: Vulneración jurídica del derecho a un trato igualitario. │
│  • ACCIÓN POSITIVA: Medidas correctoras y temporales para compensar brechas.│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.3. Acción Positiva (Acción Afirmativa)

El principio de igualdad formal o legal (*de iure*) proclamado en el artículo 14 de la Constitución Española resulta con frecuencia impotente por sí solo para erradicar las desigualdades estructurales consolidadas a lo largo de siglos. Para transitar hacia una igualdad real, efectiva y sustantiva (*de facto*), el ordenamiento jurídico consagra la técnica de la **acción positiva**.

- **Definición legal y dogmática**: Las acciones positivas son **medidas correctoras específicas, proporcionadas y de carácter temporal** adoptadas por los poderes públicos o por entidades privadas en favor del sexo infrarrepresentado o históricamente desfavorecido (las mujeres), con la finalidad de eliminar o atenuar las desigualdades de hecho existentes en los distintos ámbitos de la vida social, laboral, económica y política.
- **Anclaje normativo**:
- **Artículo 9.2 de la Constitución Española**: Mandato a los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
- **Artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH)**: Preceptúa que, con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres.
- **Artículo 157.4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)**: Ampara el mantenimiento o adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo infrarrepresentado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en su carrera profesional.
- **Distinción crucial: Acción positiva vs. Discriminación inversa**:
- La **acción positiva** corrige una desventaja histórica de partida actuando sobre las condiciones de acceso, formación o preferencia en supuestos de **igualdad objetiva de mérito y capacidad** (por ejemplo, cláusula de desempate en la contratación a favor del sexo infrarrepresentado si concurre idéntica puntuación técnica).
- La **discriminación inversa** o injustificada supondría una exclusión ciega o automática del otro sexo prescindiendo de la capacitación individual o vulnerando el principio de proporcionalidad, figura rechazada tajantemente por la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 12/2008) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, sentencias *Kalanke*, *Marschall* y *Badeck*).

1.4. Roles y Estereotipos de Género

- **Roles de género**: Son las pautas de comportamiento, funciones, responsabilidades y tareas que una sociedad determinada impone como normativas y apropiadas para cada sexo a través de la **división sexual**

del trabajo:

- *Rol productivo*: Adscrito históricamente a los varones en el ámbito público, remunerado, de generación de ingresos económicos, poder institucional y reconocimiento social.
- *Rol reproductivo*: Adscrito a las mujeres en el ámbito doméstico-privado, invisibilizado, no remunerado, centrado en el cuidado y sostenimiento biológico y emocional de la vida humana, la crianza infantil, la atención a personas dependientes y las faenas domésticas.
- **Estereotipos de género**: Son el conjunto de **creencias compartidas, simplificadas, generalizadas y preconcebidas** acerca de los atributos psicológicos, capacidades cognitivas o inclinaciones emocionales que se presuponen connaturales a cada sexo:
- *Estereotipos asociados a lo masculino*: Liderazgo, racionalidad, agresividad, valentía, competitividad, autonomía e idoneidad para la ciencia, la tecnología y el mando.
- *Estereotipos asociados a lo femenino*: Sensibilidad, sumisión, empatía, pasividad, intuición, afectividad e idoneidad para la docencia infantil, la enfermería, la asistencia social y las tareas de cuidados.

---

2. Discriminación por Razón de Sexo: Directa, Indirecta y Salarial

El marco legislativo fundamental descansa en la **Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH)** y, en el ámbito autonómico andaluz, en la **Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía** (profundamente reformada por la **Ley 9/2018, de 8 de octubre**).

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                TIPOLOGÍA LEGAL DE LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO      │
│                                                              │
│  1. DISCRIMINACIÓN DIRECTA (Art. 6.1 LOIEMH / Art. 3 Ley 12/2007)          │
│     - Trato desfavorable explícito o directo por razón de sexo en          │
│       situación comparable. Incluye trato desfavorable por embarazo.       │
│                                                              │
│  2. DISCRIMINACIÓN INDIRECTA (Art. 6.2 LOIEMH / Art. 3 Ley 12/2007)        │
│     - Disposición o práctica aparentemente neutra que ocasiona una         │
│       desventaja particular desproporcionada a personas de un sexo.        │
│                                                              │
│  3. DISCRIMINACIÓN SALARIAL (Art. 28 ET / Real Decreto 902/2020)           │
│     - Vulneración del principio de igual retribución por trabajo de igual  │
│       valor. Registro retributivo obligatorio para todas las empresas.     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.1. Discriminación directa por razón de sexo

El artículo 6.1 de la LOIEMH define la **discriminación directa por razón de sexo** como:

> *"La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable".*

Elementos definitorios:

- Exige un **término de comparación**: Trato desfavorable explícito en contraste con una persona del otro sexo en idénticas o análogas circunstancias.
- No exige dolo o intencionalidad lesiva: Basta con la verificación objetiva de que el sexo ha operado como factor determinante del perjuicio sufrido.
- **La protección reforzada del embarazo y la maternidad**: El **artículo 8 de la LOIEMH** consagra expresamente que constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable dispensado a las mujeres con motivo del **embarazo o la maternidad** (por ejemplo, no renovación de un contrato temporal por causa de gestación, denegación de ascenso tras la baja maternal o despido sobrevenido).

2.2. Discriminación indirecta por razón de sexo

El artículo 6.2 de la LOIEMH define la **discriminación indirecta por razón de sexo** como:

> *"La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúa a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados".*

Elementos definitorios:

- **Apariencia de neutralidad**: La norma o criterio no alude formalmente al sexo (parece aplicarse a todos por igual: por ejemplo, antigüedad ininterrumpida, disponibilidad horaria nocturna absoluta o contratos a tiempo parcial).
- **Impacto desproporcionado**: En la práctica fáctica, perjudica masivamente a un colectivo integrado mayoritariamente por mujeres (por ejemplo, el trabajo a tiempo parcial en España está ocupado en más de un 70%-75% por mujeres).
- **Test de justificación objetiva y proporcionalidad**: Solo se excluye la ilicitud si la medida responde a un objetivo de política social o productiva legítimo, necesario, idóneo y proporcional que no pueda lograrse mediante vías menos gravosas.
- **Jurisprudencia comunitaria y constitucional**:
- Caso pionero del TJUE: Sentencia *Bilka-Kaufhaus* (1986) y Sentencia *Seymour-Smith* (1999).
- Sentencia del TJUE de 8 de mayo de 2019 (asunto *Elbal Moreno* c. Instituto Nacional de la Seguridad Social): Declaró discriminatoria la legislación española de seguridad social que exigía un periodo de carencia desproporcionado para el acceso a pensiones contributivas a las trabajadoras a tiempo parcial, doctrina asumida por la histórica **Sentencia del Tribunal Constitucional 91/2019, de 3 de julio**.

2.3. Discriminación salarial y brecha retributiva de género

La discriminación retributiva constituye la plasmación económica más lesiva de la desigualdad. Se fundamenta en la minusvaloración sistemática del trabajo tradicionalmente realizado por mujeres.

- **Principio de igual retribución por trabajo de igual valor (Artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores)**:
- Un trabajo tendrá **igual valor** que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de capacitación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean sustancialmente equivalentes.
- **El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres**:
- Desarrolló los mecanismos imperativos de transparencia retributiva para desterrar la opacidad en nóminas y complementos salariales:

1. **Registro retributivo**: Es obligatorio para **todas las empresas**, con independencia del número de personas trabajadoras en plantilla. Debe incluir los valores medios de los salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías o puestos de trabajo de igual valor.
2. **Auditoría retributiva**: Es obligatoria para todas las empresas que elaboren un **Plan de Igualdad** (empresas de 50 o más trabajadores). Implica la realización de una valoración objetiva de los puestos de trabajo, un diagnóstico de la situación retributiva y el diseño de un plan de actuación para corregir las desigualdades detectadas.

3. **Justificación reforzada de la brecha salarial**: Si en una empresa con 50 o más trabajadores el promedio de las retribuciones a los trabajadores de un sexo es superior a los del otro en **un 25% o más**, la empresa debe incluir en el registro una justificación objetiva y documentada de que dicha diferencia no responde a motivos de discriminación por razón de sexo.

---

3. Acoso por Razón de Sexo y Acoso Sexual

El **artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007 (LOIEMH)** tipifica con absoluta nitidez y rigor dos figuras diferenciadas de acoso en el entorno laboral y social:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                DELIMITACIÓN JURÍDICA DEL ACOSO (ART. 7 LOIEMH)   │
│                                                                  │
│  • ACOSO SEXUAL (Art. 7.1 LOIEMH):                              │
│    - Conducta física o verbal de NATURALEZA SEXUAL.              │
│    - Propósito o efecto de atentar contra la dignidad.           │
│    - Creación de entorno intimidatorio, degradante, hostil u ofensivo.
│                                                                  │
│  • ACOSO POR RAZÓN DE SEXO (Art. 7.2 LOIEMH):                   │
│    - Conducta realizada EN FUNCIÓN DEL SEXO (sin contenido sexual).
│    - Vinculada al menosprecio de capacidades o represalias por maternidad,
│      lactancia o ejercicio de derechos de conciliación y corresponsabilidad.
│                                                                  │
│  • CALIFICACIÓN JURÍDICA COMÚN (Art. 7.3 LOIEMH):               │
│    - Ambos son actos de discriminación por razón de sexo y nulos de pleno
│      derecho. Obligan a disponer de protocolos preventivos (Art. 48).
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.1. Acoso sexual (Artículo 7.1 LOIEMH)

Se define como:

> *"Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo".*

- **Núcleo material**: La naturaleza intrínsecamente sexual de la conducta (tocamientos no consentidos, proposiciones sexuales indeseadas, comentarios obscenos continuados, chantaje sexual o *quid pro quo* donde se condiciona el empleo o ascenso a la aceptación de favores sexuales).

3.2. Acoso por razón de sexo (Artículo 7.2 LOIEMH)

Se define como:

> *"Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo".*

- **Núcleo material**: No existe una connotación sexual o libidinal en la conducta. El ataque a la dignidad de la víctima se fundamenta en su **condición de mujer** o en su ejercicio de derechos intrínsecamente ligados a su sexo:
- Hostigamiento continuado a una trabajadora tras reincorporarse de una excedencia por cuidado de hijos.
- Aislamiento o asignación de tareas humillantes o degradantes por solicitar una reducción de jornada por guarda legal de menores.
- Menosprecio sistemático de la autoridad o competencia profesional de una mujer basándose en estereotipos machistas.

3.3. Consecuencias jurídicas y deberes de prevención

- **Nulidad radical**: Conforme al artículo 7.3 de la LOIEMH, tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo se consideran formalmente **actos de discriminación por razón de sexo** y determinan la nulidad radical de las decisiones empresariales o administrativas adoptadas en represalia.
- **Deber de prevención y protocolos de actuación (Artículo 48 LOIEMH)**:
- Las empresas y todas las **Administraciones Públicas** (incluido el Excmo. Ayuntamiento de Utrera) tienen la obligación ineludible de arbitrar procedimientos específicos para prevenir el acoso y dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.
- Requiere la aprobación formal de un **Protocolo de Alojamiento y Actuación frente al Acoso Sexual y por Razón de Sexo**, que garantice la confidencialidad, la celeridad en la investigación, la protección cautelar de la víctima y la incoación inmediata de expedientes disciplinarios o sancionadores.

---

4. Discriminación en la Publicidad y Lenguaje Sexista

4.1. La publicidad sexista como publicidad ilícita

La comunicación publicitaria ejerce un rol pedagógico de primer orden en la reproducción o desarticulación de estereotipos de género. El ordenamiento jurídico español proscribe expresamente los contenidos publicitarios que atenten contra la dignidad femenina:

- **Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (Artículo 3.a)**:
- Tipifica como **publicidad ilícita** aquella que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, entendiendo por tal:

  > *"Los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como un mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien asociando su imagen a comportamientos estereotipados que justifiquen o inciten a la violencia de género".*

- **Marco de la Ley Orgánica 1/2004 (artículo 10) y LOIEMH (artículo 41)**:
- Facultan a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, al Instituto de las Mujeres, al Ministerio Fiscal y a las asociaciones de mujeres para ejercer la **acción de cesación y rectificación** de publicidad ilícita ante los Juzgados de lo Mercantil.
- **En la Comunidad Autónoma de Andalucía**:
- El **Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA)**, creado por Ley 1/2004, de 17 de diciembre, ejerce competencias supervisoras y sancionadoras sobre los contenidos emitidos por los medios de comunicación andaluces.
- El **Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista**, dependiente del **Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)**, publica anualmente decálogos e informes de seguimiento sobre campañas publicitarias que perpetúan roles sexistas o cosifican a la mujer.

4.2. Lenguaje sexista y comunicación administrativa inclusiva

El lenguaje no es un instrumento aséptico o neutro; es el reflejo de la estructura de pensamiento de una sociedad. El empleo sistemático del **masculino genérico universal** produce un efecto perverso de invisibilización de las mujeres en el discurso público (*lo que no se nombra, no existe*):

- **Mandato legal imperativo**:
- **Artículo 14.11 de la LOIEMH**: Establece como criterio general de actuación de los poderes públicos la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.

- **Artículos 9 y 10 de la Ley 12/2007 de Andalucía**: Obligan a la Administración de la Junta de Andalucía y a las **Entidades Locales andaluzas** a garantizar un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes en todos los documentos oficiales, formularios de solicitud, publicaciones, páginas web y actos públicos.
- **Estrategias y pautas de redacción inclusiva**:

  Para evitar tanto el androcentrismo excluyente como los desdoblamientos farragosos y antiestéticos (*los/las ciudadanos/as*), la técnica de comunicación inclusiva prescribe:

1. *Uso de sustantivos colectivos*: Utilizar "la ciudadanía" en lugar de "los ciudadanos"; "el personal técnico" en lugar de "los técnicos"; "el equipo directivo" en lugar de "los directores".
2. *Uso de términos abstractos*: "La dirección" en lugar de "el director"; "la presidencia" en lugar de "el presidente"; "la secretaría" en lugar de "el secretario".
3. *Uso de perífrasis y metonimias*: "Las personas interesadas" en lugar de "los interesados"; "el personal solicitante" en lugar de "los solicitantes".
4. *Uso de formas impersonales y pasivas reflejas*: "Se convoca a las familias" en lugar de "los padres están convocados".
5. *Supresión del sujeto y empleo de infinitivos o gerundios*: En instrucciones y bases administrativas.

---

5. Igualdad entre Mujeres y Hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades

La dogmática de la igualdad se estructura en una **tríada conceptual progresiva** que va desde la mera proclamación jurídica hasta la transformación material de la realidad social:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 LA TRÍADA CONCEPTUAL DE LA IGUALDAD DE GÉNERO        │
│                                                                      │
│  1. IGUALDAD DE DERECHOS (Igualdad Formal o "de iure")               │
│     - Reconocimiento idéntico en el texto de las leyes (Art. 14 CE). │
│     - Prohibición de discriminación legal directa por razón de sexo. │
│                                                                      │
│  2. IGUALDAD DE TRATO                                                │
│     - Ausencia de discriminación directa o indirecta en la relación  │
│       cotidiana, laboral, administrativa y social.                   │
│                                                                      │
│  3. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (Igualdad Real, Sustantiva o "de facto")│
│     - Creación de condiciones materiales y sociales para que mujeres y│
│       hombres alcancen idénticos fines y bienestar (Art. 9.2 CE).    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1. **Igualdad de derechos (Igualdad formal o *de iure*)**:

- Es el reconocimiento expreso y formal de la igualdad ante la ley (art. 14 CE). Proscribe cualquier norma legal que otorgue privilegios o restricciones basadas en el sexo.
- Históricamente representó una conquista imprescindible (supresión de la licencia marital, igualdad conyugal, sufragio universal femenino), pero es insuficiente porque convive con desigualdades estructurales patentes.

1. **Igualdad de trato**:

- Supone la aplicación efectiva y la ausencia de cualquier discriminación directa o indirecta por razón de sexo en todos los órdenes de la vida (empleo, condiciones de trabajo, retribución, promociones, acceso a bienes y servicios públicos o privados).

1. **Igualdad de oportunidades (Igualdad sustantiva o *de facto*)**:

- Va más allá de tratar igual a quienes están en posiciones desiguales de partida. Exige remover activamente las barreras invisibles (techos de cristal, suelos pegajosos, sobrecarga de cuidados) mediante políticas activas, servicios públicos de conciliación, cuotas equilibradas y acciones positivas (art. 9.2 CE), garantizando que las mujeres dispongan de las mismas posibilidades reales de éxito profesional y realización personal.

---

6. Transversalidad de Género y Concepto de Mainstreaming

6.1. Origen y definición internacional del Gender Mainstreaming

El concepto de **Gender Mainstreaming** (traducido al español como **transversalidad de la perspectiva de género**) supuso un cambio de paradigma mundial en las políticas de igualdad:

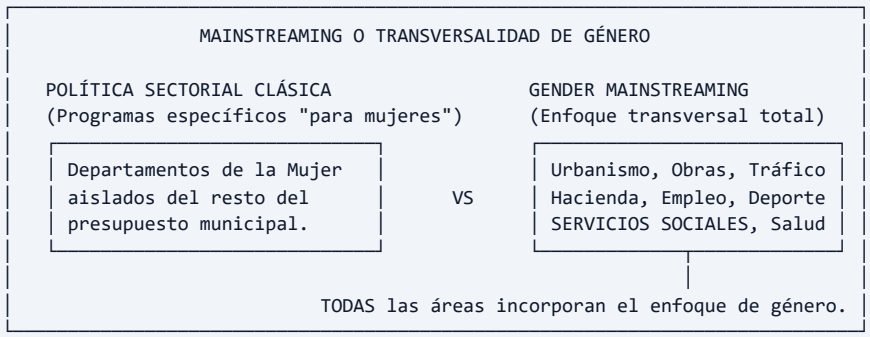
- **Génesis internacional**: Fue consagrado universalmente en la **IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas**, celebrada en **Pekín en septiembre de 1995**, en cuya *Declaración y Plataforma de Acción* se instó a los gobiernos a incorporar la perspectiva de género de forma obligatoria en todas las políticas y programas de desarrollo.
- **Definición clásica del Consejo de Europa (1998)**:

  El Grupo de Especialistas sobre Mainstreaming del Consejo de Europa formuló la definición canónica más citada por la doctrina y los tribunales:

  > *"La transversalidad de género es la (re)organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas".*

Mainstreaming vs. Políticas sectoriales tradicionales

El mainstreaming no consiste en crear programas aislados o exclusivos para mujeres (políticas sectoriales como los talleres de costura de antaño), sino en **revisar el diseño ordinario de todas las políticas generales** (urbanismo, transporte, deportes, hacienda, medio ambiente, seguridad, servicios sociales) para comprobar cómo impactan diferencialmente en la vida de mujeres y hombres, adaptándolas para corregir asimetrías.



6.2. Consagración normativa en España y Andalucía

- **Artículo 15 de la LOIEMH**: Consagra el **principio de transversalidad del principio de igualdad de género**:

  > *"El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades".*

- **Artículo 5 de la Ley 12/2007 de Andalucía**: Impone como principio rector el deber de todas las Consejerías de la Junta de Andalucía y de las **Entidades Locales andaluzas** de incorporar la transversalidad de género en sus planes de desarrollo municipal, urbanístico y de servicios sociales.

6.3. Instrumentos operativos del Mainstreaming de Género

Para que la transversalidad no quede reducida a una mera declaración retórica, la legislación española y andaluza articula cuatro instrumentos técnicos preceptivos:

1. **Informe de Evaluación de Impacto de Género (Artículo 19 LOIEMH / Artículo 6 Ley 12/2007 andaluza)**:

- Es un dictamen técnico y preceptivo que debe acompañar a todos los anteproyectos de ley, proyectos de decreto y reglamentos administrativos, así como a los **planes generales de desarrollo municipal y ordenanzas locales**.
- Analiza con carácter previo si la norma proyectada producirá un efecto positivo, neutro o perjudicial en la eliminación de la brecha de género existente.

1. **Presupuestos públicos con perspectiva de género (Artículo 8 Ley 12/2007 andaluza)**:

- Los presupuestos generales no son neutros al género; la asignación de partidas económicas incide de manera desigual en la vida de la ciudadanía.
- En Andalucía se aplica con rango pionero la **metodología G+** (Informe de Evaluación del Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma), evaluando la capacidad transformadora de cada programa de gasto.
- En las Corporaciones Locales (como el Ayuntamiento de Utrera), exige analizar la dotación de partidas presupuestarias orientadas al sostenimiento de servicios de conciliación, ayuda a domicilio, transporte y actividades comunitarias inclusivas.

1. **Estadísticas e investigaciones desagregadas por sexo (Artículo 20 LOIEMH / Artículo 11 Ley 12/2007 andaluza)**:

- Deber legal sistemático de todas las administraciones de incluir la variable sexo en toda recogida de datos, encuestas, estadísticas oficiales y memorias de gestión, permitiendo visibilizar las brechas ocultas.

1. **Los Planes de Igualdad (Artículos 45 a 47 LOIEMH y Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre)**:

- Un **Plan de Igualdad** es un conjunto ordenado de medidas evaluables, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la organización la igualdad de trato y de oportunidades y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
- **Ámbito de obligatoriedad (RD 901/2020)**:
- Es obligatorio en todas las empresas de **50 o más personas trabajadoras**.
- Es obligatorio por mandato legal en **todas las Administraciones Públicas**, incluidas las Corporaciones Locales (Ayuntamiento de Utrera).
- **Fases del Plan de Igualdad**:

1. *Constitución de la Comisión Negociadora* (paritaria entre representación de la entidad y representación sindical de las personas trabajadoras).
2. *Elaboración del Diagnóstico de Situación* (evaluando selección, contratación, clasificación profesional, retribución, conciliación, prevención del acoso).
3. *Diseño y aprobación del Plan*: Fijación de objetivos cuantificables, medidas concretas, calendario e indicadores SMART.

4. *Registro oficial*: Obligatoriedad de inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos (**REGCON**).
5. *Seguimiento y evaluación periódica* (al menos una evaluación intermedia y una evaluación final al término de su vigencia).

---

7. Secciones Pedagógicas Obligatorias de Cierre

A) Datos de Examen (22 ítems de alta memorización)

1. **Autora del concepto 'sistema sexo-género'**: **Gayle Rubin** (1975, *El tráfico de mujeres*).
2. **Cumbre mundial del Gender Mainstreaming**: **IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas en Pekín (1995)** (*Plataforma de Acción de Pekín*).
3. **Definición clásica de transversalidad**: **Consejo de Europa (1998)**.
4. **Ley estatal de igualdad**: **Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH)**.
5. **Ley andaluza de igualdad**: **Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía** (reformada por la **Ley 9/2018, de 8 de octubre**).
6. **Concepto de discriminación directa**: **Artículo 6.1 de la LOIEMH** y art. 3 Ley 12/2007 (trato menos favorable por razón de sexo en situación comparable).
7. **Discriminación directa por embarazo o maternidad**: **Artículo 8 de la LOIEMH**.
8. **Concepto de discriminación indirecta**: **Artículo 6.2 de la LOIEMH** y art. 3 Ley 12/2007 (disposición aparentemente neutra con desventaja particular desproporcionada sin justificación objetiva).
9. **Acoso sexual**: **Artículo 7.1 de la LOIEMH** (conducta verbal o física de **naturaleza sexual** que atenta contra la dignidad).
10. **Acoso por razón de sexo**: **Artículo 7.2 de la LOIEMH** (conducta en **función del sexo** de la persona, sin naturaleza sexual, ej. por maternidad o cuidados).
11. **Calificación jurídica del acoso**: **Artículo 7.3 de la LOIEMH** (son constitutivos de discriminación por razón de sexo y nulos de pleno derecho).
12. **Principio de acción positiva**: **Artículo 11 de la LOIEMH**, art. 9.2 CE y art. 157.4 del TFUE.
13. **Principio de transversalidad**: **Artículo 15 de la LOIEMH** y **Artículo 5 de la Ley 12/2007 de Andalucía**.
14. **Informe de Evaluación de Impacto de Género**: **Artículo 19 de la LOIEMH** y **Artículo 6 de la Ley 12/2007 de Andalucía**.
15. **Uso no sexista del lenguaje administrativo**: **Artículo 14.11 de la LOIEMH** y **Artículos 9 y 10 de la Ley 12/2007 de Andalucía**.
16. **Publicidad ilícita por sexismo**: **Artículo 3.a) de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad** y art. 10 LO 1/2004.
17. **Organismo supervisor audiovisual en Andalucía**: **Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA)** y Observatorio de Publicidad No Sexista del IAM.
18. **Principio de trabajo de igual valor**: **Artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores** y **Real Decreto 902/2020**.
19. **Obligación del Registro Retributivo**: **Real Decreto 902/2020** (obligatorio para **todas las empresas**, sin umbral mínimo de plantilla).
20. **Auditoría retributiva obligatoria**: **Real Decreto 902/2020** (obligatoria para empresas que elaboren un plan de igualdad).

21. **Umbral de obligatoriedad de Planes de Igualdad**: **50 o más personas trabajadoras** (art. 45 LOIEMH y **Real Decreto 901/2020**) y en **todas las Administraciones Públicas**.
22. **Registro oficial de planes de igualdad**: **REGCON** (Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos).

B) Esquema para Repaso

```
================================================================================
            GÉNERO, DISCRIMINACIÓN, IGUALDAD Y MAINSTREAMING
================================================================================
1. DOGMÁTICA DE GÉNERO:
   - Sexo (Biológico) vs. Género (Sociocultural) -> Gayle Rubin (1975).
   - Desigualdad (Fáctica/Estructural) vs. Discriminación (Vulneración Art. 14 CE).
   - Acción Positiva (Art. 11 LOIEMH / Art. 9.2 CE) -> Temporal y compensatoria.
     * Distinción frente a la discriminación inversa (inconstitucional).
   - Roles (Productivo público vs. Reproductivo cuidados) y Estereotipos.

2. DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO (LOIEMH 3/2007 y LEY 12/2007):
   - Directa (Art. 6.1): Trato desfavorable explícito en situación comparable.
     * Embarazo y Maternidad = Discriminación directa automática (Art. 8).
   - Indirecta (Art. 6.2): Norma neutra con impacto desproporcionado no justificado.
   - Salarial (Art. 28 ET / RD 902/2020): Trabajo de igual valor.
     * Registro Retributivo: TODAS las empresas (sin mínimo).
     * Auditoría Retributiva: Empresas con Plan de Igualdad (>= 50 trab.).

3. ACOSO (ART. 7 LOIEMH):
   ┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
   │ ACOSO SEXUAL (Art. 7.1)          │ De NATURALEZA SEXUAL (físico/verbal).    │
   ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
   │ ACOSO POR RAZÓN DE SEXO (Art. 7.2│ EN FUNCIÓN DEL SEXO (maternidad, etc.).  │
   └──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
   Ambos son DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO y obligan a Protocolos (Art. 48).

4. PUBLICIDAD Y LENGUAJE:
   - Publicidad ilícita: Art. 3.a Ley 34/1988 (vejatoria, cosificación o violencia).
   - Lenguaje inclusivo: Art. 14.11 LOIEMH / Arts. 9-10 Ley 12/2007 (colectivos, etc.).

5. TRÍADA DE IGUALDAD:
   - De Derechos (de iure / formal) -> De Trato -> De Oportunidades (de facto / real).

6. GENDER MAINSTREAMING (TRANSVERSALIDAD):
   - Pekín 1995 | Consejo de Europa 1998 | Art. 15 LOIEMH | Art. 5 Ley 12/2007.
   - Instrumentos: Impacto de Género (Art. 19), Presupuestos G+, Estadísticas (Art. 20),
     y Planes de Igualdad obligatorios en >= 50 trabajadores y Administraciones Públicas.
================================================================================
```

C) Trampas del Test

1. **Trampa**: Confundir el acoso sexual con el acoso por razón de sexo.

> **Clave jurídica**: El **acoso sexual (art. 7.1 LOIEMH)** exige conductas de **contenido o naturaleza sexual** (tocamientos, chantaje sexual). El **acoso por razón de sexo (art. 7.2 LOIEMH)** se realiza en función del sexo de la persona pero **carece de naturaleza sexual** (por ejemplo, represalias, humillaciones o aislamiento por estar embarazada o pedir reducción por cuidados).

1. **Trampa**: Sostener que la discriminación indirecta exige intencionalidad dolosa del empleador o del legislador.

> **Clave jurídica**: La **discriminación indirecta es objetiva**. Se produce aunque la norma o práctica esté redactada de buena fe y con apariencia neutral, si genera una desventaja desproporcionada sobre un sexo que no pueda justificarse objetiva y razonablemente.

1. **Trampa**: Creer que el registro retributivo solo es obligatorio para empresas de más de 50 trabajadores.

> **Clave jurídica**: El **registro retributivo es obligatorio para TODAS las empresas**, tengan 1, 10 o 500 trabajadores (art. 5 Real Decreto 902/2020). La que sí está reservada a empresas con plan de igualdad (50 o más trabajadores) es la **auditoría retributiva**.

1. **Trampa**: Asimilar la acción positiva a la discriminación inversa.

> **Clave jurídica**: La **acción positiva** es constitucionalmente legítima (art. 9.2 CE y art. 11 LOIEMH) porque busca equilibrar desigualdades reales de partida respetando la proporcionalidad y el mérito. La **discriminación inversa** otorga ventajas automáticas e incondicionadas con exclusión ciega del otro sexo, vulnerando el art. 14 CE (STC 12/2008).

1. **Trampa**: Considerar que el mainstreaming de género sustituye o elimina la necesidad de contar con un Plan de Igualdad.

> **Clave jurídica**: Son herramientas complementarias. El **mainstreaming** es la estrategia global de transversalizar el enfoque de género en todas las políticas públicas. El **Plan de Igualdad** es un instrumento específico y estructurado de diagnóstico y acción laboral preceptivo en organizaciones de 50 o más trabajadores y administraciones públicas.

1. **Trampa**: Afirmar que el despido de una trabajadora embarazada solo es nulo si el empleador conocía fehacientemente su estado de gestación.

> **Clave jurídica**: Es una **nulidad objetiva automática** (art. 55.5 Estatuto de los Trabajadores y art. 8 LOIEMH). No requiere que el empleador tenga conocimiento previo del embarazo para que el despido sea declarado radicalmente nulo por discriminación directa por razón de sexo.

1. **Trampa**: Reducir el lenguaje inclusivo a la técnica del desdoblamiento constante (*los/las*).

> **Clave jurídica**: Las guías oficiales de la administración andaluza y estatal recomiendan el uso de **sustantivos colectivos, términos abstractos, perífrasis y metonimias**, evitando los desdoblamientos sistemáticos que entorpecen la legibilidad jurídica.

D) Enfoque Práctico: Ayuntamiento de Utrera

En el organigrama y los servicios del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, el marco conceptual y jurídico de género adquiere operatividad real en el desempeño del puesto de **Técnico/a Medio de Educación Social (A2)**:

1. **El Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Utrera**:

- Como administración local de más de 50.000 habitantes, el Ayuntamiento dispone de su propio **Plan de Igualdad para el Personal Municipal**, así como del **Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Utrera**, donde se articulan medidas de conciliación, auditoría retributiva interna y protocolos contra el acoso sexual y laboral.

1. **Coordinación con el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM de Utrera)**:

- Co-financiado por el Ayuntamiento y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), el CMIM es el equipamiento de proximidad para el asesoramiento jurídico, psicológico y laboral a mujeres.

- El/la Educador/a Social de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32) mantiene una coordinación técnica permanente con el CMIM en la atención interdisciplinar a mujeres víctimas de violencia machista y en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica.

1. **Transversalidad de Género en la Intervención Socioeducativa**:

- En la elaboración del **Proyecto de Intervención Social (PIS)** (art. 34 Ley 9/2016), el/la Educador/a Social incorpora preceptivamente la perspectiva de género para desarticular dinámicas machistas en el ámbito familiar, fomentando la corresponsabilidad masculina en las tareas domésticas y de cuidados.
- Desarrollo de talleres de coeducación y prevención de relaciones tóxicas y ciberviolencia machista en centros de educación secundaria de Utrera y en la **Barriada El Tinte** (estrategia ERACIS+), extendiendo la sensibilización a las pedanías de **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**.

E) Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:
- *Constitución Española de 1978*: Artículos 1.1, 9.2 y 14.
- *Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH).*
- *Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.*
- *Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro.*
- *Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.*
- *Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad*: Artículo 3.a).
- *Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015)*: Artículos 17 y 28.
- **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**:
- *Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía* (modificada por la *Ley 9/2018, de 8 de octubre*).
- *Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.*
- *Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía*: Artículo 4 (principio de igualdad de género).
- **Documentación Internacional y Jurisprudencia**:
- *Naciones Unidas*: Declaración y Plataforma de Acción de Pekín (IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995).
- *Consejo de Europa*: Informe sobre Gender Mainstreaming (1998).
- *Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)*: Sentencias *Bilka-Kaufhaus* (1986) y *Elbal Moreno* (2019).
- *Tribunal Constitucional*: Sentencias STC 12/2008 (planes de igualdad y cuotas) y STC 91/2019 (trabajo a tiempo parcial y discriminación indirecta).